

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2246 -
2247/2531

สำนักงานคณะกรรมการการประณม
ศึกษาแห่งชาติ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลการช่าง กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลการช่าง ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
นางลัดดาวัลย์ ทองทิพย์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 234)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยเรียกโจทก์
สำนวนหลังซึ่งเป็นจำเลยสำนวนแรกว่าโจทก์ เรียกโจทก์สำนวนแรกซึ่งเป็นจำเลยที่
1 สำนวนหลังว่าจำเลยที่ 1 เรียกนางลัดดาวัลย์ ทองทิพย์ ว่าจำเลยที่ 2 และเรียก
ธนาคารทหารไทย จำกัด ว่าจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชำระเงินให้โจทก์จำนวน 2,367,524
บาท โดยจำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบไม่เกิน 120,000 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี เฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้คิดจากต้นเงิน 2,367,524 บาท ส่วน จำเลยที่ 3 ให้คิดจากต้นเงิน 120,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 220,219)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลย ไม่นำหลักประกันมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงถือว่าคำร้องขอทุเลาการ บังคับในระหว่างอุทธรณ์เป็นอันถูกยกไปตามคำสั่งศาลอุทธรณ์

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย จนถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น ต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในชั้นนี้ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย จนถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น ต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในชั้นนี้ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ